

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1972/2532	นางบุปผา โพธิภักดิ์	โจทก์
	นายสนั่น โพธิภักดิ์	จำเลย
	นายสนั่น โพธิภักดิ์ โดยนางบุญมา ศรี	
	เสถียรวงศ์	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 200,000 บาทพร้อมกับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 19
มิถุนายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนายสนั่นโพธิภักดิ์ จำเลยถึงแก่กรรม
ศาลชั้นต้นหมายเรียกนางบุญมา ศรีเสถียรวงศ์ เข้าเป็นคู่ความแทนตามคำร้องของ
โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106,111)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลย
วางหลักประกันหรือไม่ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาห้าปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลาห้าปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ